

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
दाण्डिक अपील संख्या 1633/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

... अपीलार्थी

बनाम

सोनू कुशवाहा

... प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

तथ्यात्मक पहलू

1. इस अपील के सम्बन्ध में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध का दोषी है?
2. प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 377 और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 सपठित धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। विद्वान 8 वें अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश थे, ने प्रत्यर्थी को तीनों अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रत्यर्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसे रु. 5,000/- का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंतिम दो अपराधों के लिए जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था।

3. प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष दायित्व अपील संख्या 5415/2018 दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रत्यर्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय प्रवेशन यौन हमले के अपराध का दोषी था, न कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर प्रवेशन यौन हमले के अपराध का। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी मूल सजा को घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कारावास में बदल दिया गया। केवल इस हद तक, अपील की अनुमति दी गई थी।

4. यह विवादित नहीं है कि अपराध के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के प्रस्तर 3 में मामले के तथ्यों का सारांश दिया गया है, जो इस प्रकार है:

“3. संक्षेप में कहें तो, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता XYZ ने अपीलार्थी सोनू कुशवाहा के विरुद्ध दिनांक 26.03.2016 को चिरगांव, जिला झाँसी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 22.03.2016 को शाम लगभग 05:00 बजे अपीलार्थी सोनू कुशवाहा शिकायतकर्ता के घर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आया और उसके लगभग 10 वर्ष के बेटे को हरदौल स्थित मंदिर में ले गया। वहाँ अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के बेटे अर्थात् पीड़ित को 20 रुपये दिया और उसका लिंग चूसने के लिए कहा। अपीलार्थी सोनू कुशवाहा ने अपना लिंग पीड़ित के मुँह में डाल दिया। इसके बाद, पीड़ित उस 20 रु. के साथ घर आया। इस पर, शिकायतकर्ता के भतीजे संतोष ने पीड़ित से पूछा कि उसे 20 रु. कहाँ से मिला, फिर पीड़ित ने पूरी घटना बताई जो उसके साथ हुई थी। अपीलार्थी ने पीड़ित को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।"

प्रस्तर 16 में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं। प्रस्तर 16 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"16. मामले के सिद्ध तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने लगभग 10 वर्ष की आयु के पीड़ित के मुँह में अपना लिंग डाल दिया और उसमें वीर्य छोड़ दिया....."

प्रत्यर्थी द्वारा इस निष्कर्ष पर विरोध नहीं किया गया है क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। उक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कृत्य प्रवेशक लैंगिक हमले का था जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय था।

तर्क

5. अपीलार्थी-उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के खंड (a) के तहत 'प्रवेशन लैंगिक हमले' की परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारा 5 के खंड (m) के तहत, जो कोई भी बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले का दोषी है। इसलिए, वह कहेंगे कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके एक त्रुटि की है कि धारा 6, जो गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले पर लागू होती है, लागू नहीं थी।

6. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा किया कि प्रत्यर्थी पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सात साल की सजा काट चुका है। उन्होंने कहा किया कि अब प्रत्यर्थी पूरी तरह से सुधर गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी जीवन में आगे बढ़ गया है और वास्तव में, हाल ही में उसने शादी की है। इसलिए, वह कहेंगे कि इस स्तर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 को लागू करना और प्रत्यर्थी को आगे की सजा भुगतने के लिए जेल भेजना अन्यायपूर्ण होगा।

हमारा दृष्टिकोण

7. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 16 में दर्ज निष्कर्ष की सत्यता के बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। इस संदर्भ में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में शामिल 'प्रवेशन लैंगिक हमले' की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा 3 का खंड (a) इस प्रकार है:

"3. प्रवेशन लैंगिक हमला। कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह —

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख).....

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ग).....

(घ)..... "

8. पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (क) में प्रावधान है कि 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' का वही अर्थ है जो धारा 5 में दिया गया है। इसलिए, हम धारा 5 पर आते हैं, जो 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' को परिभाषित करती है। धारा 5 का खंड (ड) इस प्रकार है:

"5. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला—

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

(ङ).....

(च).....

(छ).....

(ज).....

(झ).....

(ञ).....

(ट).....

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ठ).....

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ).....

(ण).....

(त).....

(थ).....

(द).....

(ध).....

(न).....

(प)..... , वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।”

9. आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 16 में दर्ज निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी ने गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। इस मामले में धारा 5 का खंड (ड) प्रस्तुत किया गया है।

10. जैसा कि 16 अगस्त 2019 को इसके प्रतिस्थापन से पहले लागू था, धारा 6 इस प्रकार है—

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"6. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा।- जो कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमले का कृत्य करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। "

अपराध के घटित होने की तिथि पर, प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध के लिए दस साल का कठोर कारावास निर्धारित न्यूनतम सजा थी। दिनांक 16 अगस्त 2019 से न्यूनतम सजा को बढ़ाकर बीस साल कर दिया गया है। हालाँकि, संशोधित प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह घटना 16 अगस्त 2019 से पहले हुई है।

11. आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 5 लागू नहीं थी, और प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध प्रवेशक लैंगिक हमले के कम अपराध की श्रेणी में आता है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके एक स्पष्ट त्रुटि की कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कृत्य प्रवेशक लैंगिक हमला नहीं था। वास्तव में, विशेष न्यायालय ने प्रत्यर्थी को धारा 6 के तहत दंडित करने और उसे दस साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रु. के जुर्माने की सजा देने में सही था।

12. पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड देने से दंडित करने के लिए बनाया गया था और यही कारण है कि बच्चों पर लैंगिक हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए सरल भाषा में, धारा 6 निचली अदालत के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और निचली अदालत द्वारा दी गई न्यूनतम सजा को लागू करने के अलावा कोई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान का वाक्यांश "इससे कम नहीं होगा..." का उपयोग करता है, तो अदालतें इस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकतीं और कम सजा नहीं दे सकतीं। अदालतें ऐसा करने में तब तक असमर्थ हैं जब तक कि अदालत को कम सजा देने में सक्षम करने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो। हालाँकि, हमें पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि हो सकता है कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया हो, उसके प्रति कोई उदारता दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही वीभत्स है जिसमें बहुत कठोर सजा की आवश्यकता होती है। पीड़ित बच्चे के दिमाग पर अप्रिय कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। इसका असर पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की उम्र बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

13. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। आपराधिक अपील संख्या 5415/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश 18 नवंबर 2021 दिनांकित को अपास्त कर दिया गया है और विशेष सत्र विचारण संख्या 134/2016 में विद्वान 8 वें अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, झाँसी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24 अगस्त 2018 को बहाल किया जाता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर दण्डिक अपीलीय संख्या 5415/2018 खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कठोर कारावास भुगतना होगा और 5,000/- रु. का जुर्माना देना होगा। हम प्रतिवादी को अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर पॉक्सो अधिनियम, झाँसी के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। उसके आत्मसमर्पण पर, विशेष अदालत प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा भुगतने के लिए जेल भेज देगी। प्रत्यर्थी के आज से एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण न करने पर, विशेष अदालत तुरंत प्रत्यर्थी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्यर्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा भुगतने के लिए जेल में है। इस निर्णय की एक प्रति तुरंत विशेष न्यायालय को भेज दी जाएगी।

.....
(न्यायमूर्ति अभय एस. ओका)

.....
(न्यायमूर्ति राजेश बिंदल)

नई दिल्ली;

5 जुलाई, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”